

M3 - S9 - El Acto Administrativo

DERECHO ADMINISTRATIVO 1

Profesor Dante Ramón Guerrero Barreto

MÓDULO 3

FORMAS JURÍDICAS DE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Sesión 9

1 Concepto de acto administrativo

Definición doctrinaria de Acto Administrativo

Se define doctrinariamente como Acto Administrativo a la decisión general o especial que, en ejercicio de la función administrativa, toma en forma unilateral la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General

Fuente: Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo General, Página 317

Definición de acto administrativo

El acto administrativo es el resultado jurídico de un proceso de exteriorización intelectual que es emanado de cualquiera de los órganos de las entidades, para concretar en un supuesto específico la potestad conferida por la ley.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 191

Artículo 1.- Concepto de acto administrativo

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.

1.2 No son actos administrativos:

1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan.

1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades.

(Texto según el artículo 1 de la Ley N° 27444)

Lugar del acto administrativo en la LPAG

(...) la LPAG da al acto administrativo un tratamiento independiente y equiparado al procedimiento administrativo, reservando para la materia el Título I, siguiendo las más modernas corrientes en la legislación comparada. Con ello, no se buscó solo un cambio en la exposición de las materias, sino dar una señal clara e inequívoca de la preponderancia de ambas instituciones para el Derecho Administrativo nacional. Se quiso acompañar el derecho administrativo del procedimiento, con el derecho administrativo de la actuación administrativa propiamente dicha.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 190

2 Características del acto administrativo

- Declaración de una entidad
- Destinada a producir efectos jurídicos externos
- Que sus efectos recaigan sobre derechos, intereses y obligaciones de los administrados
- En una situación concreta
- En el marco del Derecho Público
- Puede tener efectos individualizados o individualizables

Tipos de declaraciones que sirven de base al acto administrativo

(...) la doctrina considera que las declaraciones que sirven de base al acto administrativo pueden ser:

- Declaraciones decisorias, cuando contienen una declaración de voluntad, de deseo o un querer específico de la administración que constituye su finalidad (por ejemplo, resolución administrativa, acotación tributaria, otorgamiento de licencia).
- Declaraciones de conocimiento, cuando la autoridad certifica tanto el conocimiento de un hecho de relevancia jurídica (por ejemplo, acto de transmisión, como la notificación o la publicación), como la aceptación de declaraciones particulares de interés administrativo (por ejemplo, partidas de nacimiento, inscripciones registrales, certificaciones).
- Declaraciones de opinión, cuando valora y emite un juicio afirmativo o negativo sobre un hecho comprobado administrativamente (por ejemplo, certificación administrativa de antecedentes, de buena conducta, de salud, etc.).

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 192

Diferencia entre acto administrativo y acto de administración interna

La distinción entre los actos administrativos y los actos de administración interna es evidente, estando la misma relacionada directamente con el destino de los efectos del acto. Mientras el acto de administración interna se dirige a la propia entidad, los actos administrativos se dirigen hacia fuera, vale decir, hacia el administrado.

Fuente: Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo General, Página 342

Irrelevancia de la voluntad del administrado

(...) la decisión se origina y produce por efecto de la convicción única de quien ejercer la autoridad, siendo irrelevante la voluntad del administrado para generarla. Aunque el administrado participe promoviendo la decisión, por su pedido, denuncia o queja, y pese a que la autoridad debe cuidar el debido procedimiento, la participación del administrado por sí sola

carece de fuerza vinculante para generar una declaración de cualquiera de las entidades, nunca será factor determinante para obtener una decisión, pues para ello se requiere solo un mandato legal, de la autoridad judicial o la propia convicción de la Administración.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 192

Los contratos administrativos no son actos administrativos

(...) no son actos administrativos los contratos de naturaleza administrativa, al no implicar los mismos una declaración por parte de la Administración, sino más bien un acuerdo entre un particular y el Estado o entre dos entes estatales. (...) Si bien en todo contrato administrativo tiene que participar por lo menos un órgano público en ejercicio de función administrativa, la naturaleza bilateral del mismo impide considerarlo un acto administrativo. Ello no impide que existan ciertos actos administrativos en el proceso de selección iniciado a propósito de la celebración de dicho contrato administrativo, como podría ser por ejemplo el propio otorgamiento de la buena pro.

Fuente: Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo General, Página 320

Efectos jurídicos del acto administrativo

Los efectos jurídicos que produce un acto administrativo, pueden ser actuales o futuros, pero siempre directos, públicos y subjetivos. Excluye el ámbito de la actuación pública que recae al propio interior de las entidades, que caracteriza a los actos de administración o actos internos de la administración, tales como, los informes, opiniones, proyectos, actos de trámite, etc.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 194

El efecto del acto administrativo debe recaer en terceros

El sujeto pasivo o administrado viene a ser calificado por que sobre sus intereses o derechos de relevancia pública recae el efecto del acto, y van a verse alterados —sea a favor o en contra—. Por ende, resultan excluidos los actos, que están dirigidos a producir efectos

indirectos en el ámbito externo, tales como los informes aun cuando sean vinculantes o dación de normas técnicas, aun cuando se expresen bajo forma de resolución.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 194

Exigencia de concreción del acto administrativo

La exigencia de concreción para configurar un acto administrativo, no es sinónimo de individualidad del administrado concernido con el acto, puesto que un acto también puede ser dirigido a un número incierto de personas pero dentro de una situación jurídico administrativa perfectamente concreta (por ejemplo, convocatoria a una licitación pública, o a una audiencia pública)

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 194

No es el autor, es el poder del autor

No se trata de calificar al acto, por el órgano que es su autor, sino por la potestad pública que a través de ella se ejerce

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 194

El acto administrativo debe ser individualizado o individualizable

un acto administrativo puede tener efecto individualizado o individualizable al momento de su dación, pues lo importante es que al momento de su ejecución ya este individualizado perfectamente.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 195

3 Supuestos excluidos de la definición de acto administrativo

No son actos administrativos

(...) no son actos administrativos los comportamientos y actividades materiales de la Administración (...). A esto último, buena parte de la doctrina lo denomina hecho de la administración (...). Además, debemos considerar en este rubro a los llamados actos de administración interna, que no son actos administrativos puesto que no afectan a los terceros que no forman parte de la entidad (...). Por otro lado, no son actos administrativos aquellos actos de la administración que caen bajo la esfera del derecho privado, sean estos unilaterales o bilaterales, en los cuales la Administración actúa como si fuese un ente privado.

Fuente: Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo General, Página 320

Los contratos administrativos no son actos administrativos

(...) no son actos administrativos los contratos de naturaleza administrativa, al no implicar los mismos una declaración por parte de la Administración, sino más bien un acuerdo entre un particular y el Estado o entre dos entes estatales. (...) Si bien en todo contrato administrativo tiene que participar por lo menos un órgano público en ejercicio de función administrativa, la naturaleza bilateral del mismo impide considerarlo un acto administrativo. Ello no impide que existan ciertos actos administrativos en el proceso de selección iniciado a propósito de la celebración de dicho contrato administrativo, como podría ser por ejemplo el propio otorgamiento de la buena pro.

Fuente: Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo General, Página 320

Diferencia entre acto administrativo y acto de administración interna

La distinción entre los actos administrativos y los actos de administración interna es evidente, estando la misma relacionada directamente con el destino de los efectos del acto. Mientras el acto de administración interna se dirige a la propia entidad, los actos administrativos se dirigen hacia fuera, vale decir, hacia el administrado.

Diferencia entre acto administrativo y acto de administración interna (definición de acto de administración interna)

La diferencia entre el acto administrativo y el acto de administración interna (acto de administración) radica en que este está referido a regular su propia administración, su organización o funcionamiento, y retiene sus efectos exclusiva mente dentro del ámbito de la Administración Pública, agotándose dentro de tal órbita. Por tanto, es propio afirmar que los actos de administración interna tienen una eficacia limitada al ámbito en el cual se desarrolla, sin poder ser creador de relaciones intersubjetivas sino solo interorgánicas.

Fuente: Morón Urbina, en *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*, Página 251

Inimpugnabilidad de los actos de administración interna

(...) la inimpugnabilidad de estos actos se sustenta en la imposibilidad de afectarse, directa o indirectamente, derechos o intereses legítimos, y no en el privilegio que esta categoría de actuación pública se encuentre inmunes al control.

Fuente: Morón Urbina, en *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*, Página 253

Actos sancionadores sobre funcionarios y servidores públicos como actos administrativos

Un caso fronterizo es el de los actos sancionadores sobre los funcionarios y servidores públicos. La Comisión fue del sentir unánime, que tales situaciones se debían considerar como actos administrativos y no como actos de administración, atendiendo a que si bien integran la Administración, poseen derechos e intereses específicos que pueden ser afectados mediante estos actos.

Fuente: Morón Urbina, en *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*, Página 253

Decisiones internas de mero trámite

Las decisiones internas de mero trámite son aquellas que sirven para impulsar procedimientos o trámites al interior de las entidades y que no implican una toma de decisión de fondo.

Fuente: Guzmán Napurí, en Manual del Procedimiento Administrativo General, Página 343

4 Clasificación de los actos administrativos

◆ Actos administrativos según sus destinatarios

Actos administrativos generales

Los actos administrativos generales son aquellos que interesan a una pluralidad de sujetos de derecho, sea formado por un número indeterminado o determinados de personas. Es decir, existe diferencia entre un acto administrativo de efectos generales, y el acto normativo de efecto general (reglamento). El acto administrativo es general porque interesa a una pluralidad de destinatarios identificados o identificables, y no porque tenga necesariamente un contenido normativo, como sucede en los reglamentos (por ejemplo, convocatoria a un concurso, a una licitación pública, o la fijación administrativa de una tarifa para prestación de servicios públicos).

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 199

◆ Actos administrativos según su contenido

- Actos terminales y actos de trámite
 - Actos favorables, actos de gravamen y actos denegatorios
 - Actos administrativos personales y actos administrativos reales
-

Actos administrativos según su contenido: actos terminales y actos de trámite

puede distinguirse el acto que pone fin al asunto administrativo, en cuyo caso estamos ante un acto definitivo, del acto de trámite, que no pone fin al procedimiento ni al asunto, sino que, en general, tiene carácter preparatorio.

Fuente: Morón Urbina, en Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Página 200

◆ Actos administrativos según la forma de exteriorización

Expresos, tácitos e implícitos

◆ Actos administrativos según su impugnabilidad

Impugnables, consentidos y firmes

◆ Actos administrativos según su incidencia en el contenido de situaciones jurídicas

Constitutivos y meramente declarativos

◆ Actos administrativos por su funcionalidad en el procedimiento administrativo

Incoación, instrucción, ordenación, intimación, resolutorios y de ejecución

◆ Actos administrativos según su forma de producción

Individuales y en masa

◆ **Actos administrativos según el órgano del que emanan**

◆ **Actos administrativos según el número de órganos intervinientes**

Simple y complejos

◆ **Actos administrativos originarios y confirmatorios**

Contacto:

Prof. Dante Ramón Guerrero Barreto

email: dguerrero@cienfiteca.edu.pe

¡Gracias por su atención!